ANEXO IV

PROTOCOLO DE SITUAÇÕES DE RISCO, URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E VIOLÊNCIA

Integra o Termo de Credenciamento da TOC Brazil — versão 6.0 — vigente a partir de 27/09/2026

Este Anexo é um protocolo ADMINISTRATIVO. Ele não prescreve conduta clínica, não estabelece critérios de avaliação de risco e não interfere na autonomia técnica do Profissional, assegurada pela Cláusula 3 do Contrato. Sua função é organizar o que cada parte faz, quais informações estão disponíveis e a quem recorrer. A avaliação técnica de qualquer situação é ato privativo do Profissional.

1. Premissas

1.1. A TOC Brazil não é serviço de urgência ou emergência, não dispõe de equipe de plantão clínico, não monitora atendimentos, não hospeda a videochamada e não tem acesso ao conteúdo das consultas.

1.2. O Profissional é o único responsável pela avaliação técnica da situação, pela decisão sobre a continuidade ou a interrupção do atendimento a distância, pelo encaminhamento à rede presencial e pelo registro documental de tudo o que fizer.

1.3. A Resolução CFP nº 09/2024 determina que, em situações de risco, violência, emergência e desastre, o Profissional considere a articulação com serviços presenciais. Este Anexo organiza as condições para que ele possa fazê-lo com as informações necessárias em mãos.

2. Informações de segurança — coleta e disponibilidade

2.1. A Plataforma disponibiliza ao Profissional, para cada Usuário com quem ele tenha agendamento, os seguintes dados administrativos informados pelo próprio Usuário no cadastro:

— cidade e unidade da federação de residência;

— telefone de contato direto;

— nome e telefone de um contato de emergência indicado por ele.

2.2. Esses dados são administrativos e de segurança. A Plataforma não coleta, não solicita e não armazena qualquer informação clínica, sintoma, histórico de saúde ou avaliação.

2.3. Cabe ao Profissional, na forma da Cláusula 5.2 do Contrato, confirmar e atualizar em seus próprios registros a localidade em que o Usuário se encontra no momento de cada atendimento e o contato de emergência vigente, informações que podem variar e que a Plataforma não tem como verificar.

2.4. O Usuário é informado, no cadastro, da finalidade da coleta do contato de emergência e de que ele poderá ser acionado pelo profissional em situação que assim o exija, conforme avaliação técnica deste.

3. Situações abrangidas

3.1. Este protocolo aplica-se, entre outras, às seguintes situações identificadas pelo Profissional no curso do atendimento: risco à vida ou à integridade do próprio Usuário; risco a terceiros; suspeita ou relato de violência, maus-tratos ou violação de direitos; situações envolvendo criança ou adolescente que demandem proteção; quadros de urgência que exijam avaliação presencial imediata; e situações de desastre ou calamidade.

3.2. A qualificação de uma situação como abrangida por este protocolo é ato técnico do Profissional. A Plataforma não classifica, não avalia e não é informada do conteúdo.

4. Conduta do Profissional

4.1. Identificada situação de risco, o Profissional adotará a conduta que sua avaliação técnica indicar, observadas as normas do Conselho Federal de Psicologia e a legislação aplicável, competindo-lhe, no mínimo:

— avaliar a viabilidade e a adequação da continuidade do atendimento por meios digitais;

— não encerrar o atendimento de forma abrupta, assegurando o cuidado até o encaminhamento;

— articular o atendimento com serviços presenciais da rede de saúde e de proteção, orientando o Usuário e, quando tecnicamente indicado, acionando o contato de emergência;

— registrar integralmente a situação e a conduta adotada em seu registro documental, na forma da Resolução CFP nº 06/2019;

— comunicar à Plataforma, pelo canal do item 6, a ocorrência de evento que exija providência administrativa, sem revelar conteúdo clínico.

4.2. Nenhuma regra operacional da Plataforma — de agenda, de duração, de cancelamento, de pontualidade ou de avaliação administrativa — pode ser invocada para limitar a conduta do item 4.1. A Cláusula 3.3 do Contrato assegura a prevalência da norma técnica e ética sobre a regra operacional, e o Profissional não sofrerá qualquer penalidade por exceder tempo, remarcar, cancelar ou interromper atendimento em razão de situação de risco.

5. Crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade

5.1. No atendimento de crianças e adolescentes, o Profissional é o único responsável por obter o consentimento do responsável legal, verificar a legitimidade de quem consente e colher o assentimento do atendido, na forma da Cláusula 5.4 do Contrato.

5.2. Havendo suspeita ou confirmação de violência contra criança ou adolescente, o Profissional observará o dever de notificação compulsória e o acionamento da rede de proteção, nos termos do art. 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei nº 13.431/2017, acionando o Conselho Tutelar e demais órgãos competentes.

5.3. Situações envolvendo violência contra a mulher, pessoa idosa ou pessoa com deficiência observarão a legislação específica e o acionamento dos órgãos de proteção correspondentes.

6. Conduta da Plataforma

6.1. Canal de ocorrências

A Plataforma mantém canal para que o Profissional registre ocorrências que exijam providência administrativa — por exemplo, necessidade de cancelamento urgente, bloqueio de agenda, suspensão de cobrança ou contato com o Usuário para fim administrativo. O registro é feito sem conteúdo clínico, limitando-se à providência solicitada.

6.2. Se um Usuário procurar a Plataforma em situação de crise

A equipe da Plataforma não é formada por profissionais de saúde e não realiza qualquer manejo clínico. Recebida manifestação de Usuário que indique situação de crise pelo canal administrativo, a equipe obriga-se a:

— não fazer perguntas sobre a situação, não avaliar, não aconselhar e não orientar conduta;

— responder imediatamente com a mensagem padronizada do item 7, indicando os serviços de urgência;

— registrar a ocorrência com data e hora, sem transcrever o relato;

— comunicar, no mesmo dia, o Profissional com quem o Usuário tenha vínculo ou agendamento, informando apenas que houve contato exigindo atenção;

— não contatar o contato de emergência do Usuário por iniciativa própria, salvo se a situação relatada indicar risco iminente e não houver Profissional vinculado a acionar, hipótese em que a equipe se limitará a orientar o acionamento dos serviços públicos de urgência.

A Plataforma manterá procedimento interno escrito e treinamento da equipe de suporte sobre este item, com registro das capacitações.

6.3. Providências administrativas

A Plataforma poderá, mediante solicitação do Profissional ou por sua própria diligência: cancelar ou remarcar agendamentos sem ônus; suspender cobrança; suspender a exibição de perfil; e adotar as medidas da Cláusula 14 do Contrato quando houver indício de risco ao Usuário.

7. Informação permanente ao Usuário

7.1. A Plataforma manterá, de forma ostensiva e permanente no rodapé de todas as páginas, em e-mails transacionais e na confirmação de agendamento, a seguinte informação:

> **A TOC Brazil não é um serviço de urgência ou emergência e não realiza atendimento em situações de crise. Se você ou alguém próximo precisar de ajuda imediata, ligue 188 (CVV, gratuito, 24 horas) ou 192 (SAMU). Em caso de violência contra criança ou adolescente, ligue 100. Em caso de violência contra a mulher, ligue 180.**

7.2. A mesma informação compõe a mensagem padronizada de resposta do item 6.2.

7.3. A Plataforma não publicará conteúdo que oriente conduta individual em situação de crise, limitando-se a indicar os serviços públicos competentes.

8. Vedações

8.1. É vedado à Plataforma: avaliar risco; realizar triagem; aplicar questionário, teste ou escore; classificar Usuários por gravidade; sugerir conduta clínica; intermediar comunicação de conteúdo clínico entre Usuário e Profissional; e armazenar qualquer registro de conteúdo de atendimento.

8.2. É vedado ao Profissional utilizar o canal administrativo da Plataforma para transmitir conteúdo clínico, relato de sessão, diagnóstico ou qualquer dado de saúde do Usuário.

9. Registro e revisão

9.1. As ocorrências registradas na forma dos itens 6.1 e 6.2 serão mantidas em log de auditoria, contendo data, hora, tipo de providência e responsável, sem conteúdo clínico, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

9.2. Este Anexo será revisto anualmente ou sempre que houver alteração normativa relevante, observado o procedimento de alteração da Cláusula 16 do Contrato.